



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAUD BATUBARA Alias DAUD;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/tanggal lahir: 29 Tahun / 21 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Batubara Alias Daud, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Daud Batubara Alias Daud, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daud Batubara Alias Daud dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat;

Dirampas untuk Negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Juni 2023, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa DAUD BATUBARA Alias DAUD, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di depan SMP 3 Rantau Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa DAUD BATUBARA Alias DAUD sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dengan kegiatan Terdakwa sedang duduk duduk didepan rumah menunggu ada orang yang membeli sabu menelfon kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar handphone Terdakwa berdering dan Terdakwa melihat ada sebuah nomor tidak dikenal menelfon Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengangkatnya dan berkata "HALLO INI SIAPA..", kemudian Terdakwa mendengar bahwa yang menelfon tersebut adalah seorang laki-laki dengan menjawab " INI Sdr. OKI, DAUD.. MASIH KENAL KAU.." dan Terdakwa berkata "OKI MANA ..", lalu laki-laki tersebut menjawab " INI AKU OKI KAWAN MU DULU DI LAPAS..", kemudian Terdakwa berkata " OO APA ITU KI.." dan Sdr. OKI menjawab " AD ABUAH MU..", lalu Terdakwa berkata "MAU BELI BRAPA RUPANYA KAU..", dan Sdr. OKI menjawab "ADA LIMA JIE DAUD..", (lima Jie adalah sebutan untuk lima Gram), lalu Terdakwa berkata " KALAU NGAMBIL SEGITU.. TUNGGU DULU KU TANYA YA.." dan Sdr. OKI menjawab "OKE.. KU TUNGGU YA DAUD.. NANTI KABARI AKU..", kemudian Sdr. OKI langsung mematikan telponnya, dan setelah telpon Sdr. OKI tersebut terputus Terdakwa langsung mencari nomor Sdr. SOLEH dan langsung menelfonnya, lalu setelah telpon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata "SOLEH ADA BEER MU LIMA JIE.. ADA INI YANG MAU BELI CASH.." dan Sdr. SOLEH menjawab "KALAU LIMA JIE NGGA ADA.. BELUM TURUN BUAH KITA.. KALAU MAU TINGGAL YANG SETENGAH JIE LAGI NYA INI YANG ADA..", lalu Terdakwa berkata "YA UDAH LEH... TUNGGU DULU KU TANYA YANG MAU BELANJA ITU.. NANTI KU KABARI LAGI KAU.." dan Terdakwa langsung mematikan telponnya, setelah telpon Terdakwa dan Sdr. SOLEH terputus Terdakwa kembali mencari nomor Sdr. OKI dan langsung menelfonnya, lalu setelah telpon tersebut diangkat Terdakwa berkata "KI NGGA ADA LIMA JIE.. SISA BUAH TINGGAL SETENGAH JIE LAGI,.. MAU KAU KI.. KALAU MAU BIAR KU ANTARKAN...", dan Sdr. OKI menjawab "YA UDAH ITU PUN JADILAH.. BERAPA HARGANYA ITU UD", lalu Terdakwa menjawab "BIASANYA TIGA RATUS LIMPUL NYA ITU KI...", dan Sdr. OKI berkata "YA UDAH.. KAU ANTAR KAN LAH KEMARI.. AKU DI DEPAN GEDUNG KESENIAN...", lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH.. TUNGGU LAH DISITU KI.. BIAR KU ANTARKAN YA...", kemudian setelah itu telpon tersebut Terdakwa matikan dan langsung menelfon Sdr. SOLEH dan setelah telpon Terdakwa diangkat Terdakwa berkata " LEH.. YANG SETENGAH JIE ITU PUN JADI LAH LEH... DIMANA KU JEMPUT" lalu Sdr. SOLEH menjawab " DI DEPAN SMP TIGA LAH KAU DATANG... BIAR JUMPA DISINI KITA,.." dan Terdakwa berkata " YA UDAH.. KESANA LAH AKU INI..' kemudian Terdakwa pun langsung mematikan telponnya



dan langsung bergegas menuju ke tempat yang diberitahukan Sdr. SOLEH dengan mengendarai sepeda motor.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba tepat di depan sekolah SMP 3 tersebut dan langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di tepi jalan dengan tujuan untuk menunggu Sdr. SOLEH datang, dan tidak berapa lama Terdakwa menunggu Terdakwa pun melihat Sdr. SOLEH datang dengan mengendarai sepeda motornya, lalu langsung menghentikan di samping kanan Terdakwa dan berkata “ INI NAH BUAHNYA...” sembari tangan kanannya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menjawab “MAKASI LEH... NANTI UANGNYA KU KASI YA...” dan Sdr. SOLEH berkata “ YA UDAH.. HATI HATI KAU DAUD..” kemudian langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah Sdr. SOLEH pergi Terdakwa pun langsung memindahkan narkoba jenis sabu yang di berikan Sdr. SOLEH tersebut dari genggam tangan Terdakwa sebelah kanan ke genggam tangan Terdakwa sebelah kiri, dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa memindahkan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. SOLEH tersebut ke genggam tangan kiri Terdakwa , Terdakwa pun langsung mengambil handphone Terdakwa dan dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian langsung menelfon Sdr. OKI dan setelah telfon tersebut diangkat Terdakwa berkata “ KI.. DIMANA JADINYA KITA JUMPA.. JADI DI DEPAN GEDUNG KESENIAN ITU KI..” lalu Sdr. OKI menjawab “ JADI DAUD.. INI AKU KESANA..MAU JALAN LAH INI DARI PADA PASIR..” dan Terdakwa berkata “ YA UDAH.. NANTI KALAU UDAH SAMPE KAU DISITU KABARI YA...” lalu Sdr. OKI menjawab “ IYA.. NANTI KU TELFON PUN KAU..” dan Terdakwa pun langsung mematikan telfonnya, dan dikarenakan Sdr. OKI belum sampai di lokasi yang diberitahukannya Terdakwa pun kembali menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 500 (lima) ratus meter dari rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di depan rumah Terdakwa, Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor tersebut di sepan rumah Terdakwa, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di genggam tangan kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam bagasi depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, dan setelah memasukkannya Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mandi, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mandi sekitar Pukul



19.40 Wib Terdakwa pun kembali duduk di depan rumah Terdakwa menunggu telfon dari Sdr. OKI, dan tidak berapa lama sekitar 15 Menit Terdakwa duduk Terdakwa pun melihat Sdr. OKI kembali menelfon Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengangkatnya dan berkata “ YANG LAMA LAH KAU KI..” dan Sdr. OKI menjawab “ IYA UD.. KRETA KU TADI DI BAWA ADEK KU.. MAKANYA AGAK LAMA.. INI LAH AKU UDAH MAU SAMPE INI DI DEPAN GEDUNG KESENIAN ITU..” lalu Terdakwa berkata “ YA UDAH KESANA LAH AKU INI.. KAU BAWA UANGNYA KAN.. TIGA RATUS LIMPUL KI..” dan Sdr. OKI menjawab “ BAWA INI..” lalu Terdakwa berkata “ YA UDAH..” kemudian Terdakwa pun langsung mematikan telfon tersebut dan bergegas menuju ke atas sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan rumah, dan setelah Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut Terdakwa pun mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di dalam bagasi depan sepeda motor tersebut, lalu setelah Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa pun menggenggam nya dan langsung bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan Sdr. OKI, di tengah perjalanan menuju ke Lokasi tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. SOLEH tersebut tetaplah berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Depan Gedung kesenian yang terletak di Jl. Pramuka, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu Terdakwa melihat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali telah menunggu Terdakwa di atas sepeda motor, lalu Terdakwa melajukan sepeda motor Terdakwa dan berjalan pelan melewati laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata “ BANG.. AKU DISURUH SI Sdr. OKI BANG..” dan dikarenakan laki-laki tersebut berkata demikian Terdakwa langsung berhenti di samping kanannya dan menjawab “ MANA SI Sdr. OKINYA BANG..” lalu laki-laki tersebut menjawab “ ITU BANG DISIMPANG DIA BELI ROKOK..” dan Terdakwa berkata “ YA UDAH BANG.. INI BEERNYA.. MANA UANGNYA BANG..” dan pada saat pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan gedung kesenian yang terletak di Jl. Pramuka, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu ketika Terdakwa menanyakan dan meminta uangnya tiba-tiba laki-laki tersebut langsung melompat dari atas sepeda motornya dan langsung menangkap Terdakwa, dan dikarenakan Terdakwa terkejut Terdakwa menjatuhkan 1



(satu) bungkus plastik klip beris sabu dari genggam tangan Terdakwa sebelah kiri dan terjatuh di atas tanah di dekat kaki Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa pun melihat ada juga beberapa orang berpakaian preman keluar dari semak semak yang ada di tepi jalan tersebut, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan Terdakwa mengaku bernama Terdakwa DAUD BATUBARA Alias DAUD, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut, saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu, dan dikarenakan Terdakwa tidak mengaku Terdakwa melihat saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut langsung mencari dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk infinix dari dalam kantong Terdakwa sebelah kanan Terdakwa kemudian kepada saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut Terdakwa melihat saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut tetap melakukan pencarian narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa di sekitaran tempat Terdakwa dilakukan penangkapan, dan tidak berapa lama Terdakwa melihat saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa bawa terletak di atas tanah tepat berada di dekat kaki kiri Terdakwa, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa itulah sabu yang Terdakwa bawa dan akan Terdakwa antarkan kepada orang yang memesan sabu kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengakuinya saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS



MANURUNG tersebut menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan apakah masih ada sisanya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa memperoleh narkotik jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Sdr. SOLEH, dan narkotika jenis sabu lainnya milik Terdakwa tidak ada selain dari pada yang diamankan tersebut, lalu saksi HENKY DALIMUNTHE, saksi BYAHKI SETIAWAN dan saksi ANDREAS MANURUNG tersebut menanyakan dimana keberadaan Sdr. SOLEH dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. SOLEH, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa pun langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke kantor sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa DAUD BATUBARA Alias DAUD adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 040/01.10102/2023 tanggal 24 Januari 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa DAUD BATUBARA Alias DAUD berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisi Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0.88 Gram Dan Berat Netto 0.58 Gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 487/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama DAUD BATUBARA Alias DAUD tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram di duga mengandung Narkotika milik DAUD BATUBARA Alias DAUD adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :



Bahwa Terdakwa DAUD BATUBARA Alias DAUD, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023, bertempat di Jl. Pramuka Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Sekira pukul 15.00 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG sedang melaksanakan tugas rutin yaitu melaksanakan piket di kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG memperoleh dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu, dan ada seorang laki-laki dengan nama panggilan DAUD sering menawarkan dan menjualkan narkotika jenis sabu, Sehingga atas informasi tersebut saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke Lokasi yang diberitahukan sebelumnya kepada saya dan rekan rekan saya, dan sesampainya saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG dilokasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG pun melakukan penyelidikan dan menyuruh saksi ANDREAS MANURUNG untuk mencoba untuk melakukan undercover buy dengan cara menelfon laki-laki tersebut untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah laki-laki tersebut mengangkatnya saya pun mendengar BRIPTU ANDREAS mencoba untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian laki-laki tersebut pun menyetujuinya dan sepakat untuk bertemu di Depan Gedung Kesenian yang terletak di Jl. Pramuka, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan setelah laki-laki tersebut menyepakatinya saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG pun bergegas menuju ke Lokasi tersebut untuk melihat dan mencari posisi yang pas di depan Gedung kesenian tersebut, dengan



posisi saksi ANDREAS MANURUNG berada di atas sepeda motor yang terparkir di Tepi jalan, sedangkan saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG mengambil posisi Semak semak sekitar 2 (dua) meter dari saksi ANDREAS MANURUNG yang melakukan undercoverbuy dan sekitar Pukul 19.40 Wib saya melihat saksi ANDREAS MANURUNG yang melakukan undercover Buy kembali menelfon Laki-laki tersebut untuk memberitahukan bahwa dirinya telah berada di lokasi, kemudian tidak berapa lama setelah menelfon saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG pun melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor melintas dengan pelan dari samping kanan BRIPTU ANDREAS, lalu saya pun melihat saksi ANDREAS MANURUNG memanggilnya dan laki-laki tersebut berhenti, dan pada saat itulah ketika laki-laki tersebut berhenti di samping saksi ANDREAS MANURUNG yang melakukan undercoverbuy, saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, dan saksi BYHAKI SETIAWAN melihat saksi ANDREAS MANURUNG langsung menangkap laki-laki tersebut kemudian saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, dan saksi BYHAKI SETIAWAN keluar dari pesembunyian kami dan berlari membantu saksi ANDREAS MANURUNG yang melakukan penangkapan, dan setelah laki-laki tersebut di amankan saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG memberitahukan bahwa saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa DAUD BATUBARA alias DAUD, Selanjutnya setelah Terdakwa diamankan saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang dibawanya dan Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong nya dan saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dari dalam kantong depan sebelah kanannya, kemudian saya pun mengambilnya, kemudian setelah itu saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG melanjutkan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



tanah tepat berada di dekat kaki sebelah kiri Terdakwa, lalu saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian langsung memperlihatkankannya dan Terdakwa mengakuinya bahwa itulah narkoba jenis sabu yang dibawanya dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang ingin memesan sabu kepadanya, lalu saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Sdr. SOLEH dengan cara menjadi anggota kerja dari Sdr. SOLEH untuk menjualkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi BYHAKI SETIAWAN, dan saksi ANDREAS MANURUNG menanyakan dimana keberadaan Sdr. SOLEH dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. SOLEH, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa langsung kami bawa ke dalam mobil dan menuju ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Terdakwa DAUD BATUBARA Alias DAUD adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 040/01.10102/2023 tanggal 24 Januari 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa DAUD BATUBARA Alias DAUD berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisi Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0.88 Gram Dan Berat Netto 0.58 Gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 487/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama DAUD BATUBARA Alias DAUD tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram di duga mengandung Narkotika milik DAUD BATUBARA Alias DAUD adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Byhaki Setiawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dengan nama panggilan Daud menjual narkotika jenis sabu di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu (undercoverboy) memesan narkotika jenis sabu melalui handphone kepada seorang laki-laki dan berjanji bertemu di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang mana rekan saksi bersembunyi tidak jauh dari tempat saksi bertemu dengan laki-laki yang saksi telpon memesan narkotika jenis sabu kemudian tidak berapa lama datang seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat melintas dengan pelan dari samping kanan saksi, lalu berhenti di samping saksi, lalu saksi langsung menangkap laki-laki tersebut kemudian saksi Byhaki Setiawan keluar dari persembunyian membantu saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan, dan setelah laki-laki tersebut di amankan kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Daud Batubara Alias Daud yang kemudian disebut dengan Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melanjutkan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada di dekat kaki sebelah kiri Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui itulah narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Soleh (dpo) dengan cara menjadi anggota Soleh (dpo) untuk menjualkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Byhaki Setiawan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Andreas Manurung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dengan nama panggilan Daud menjual narkoba jenis sabu di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi Andreas Manurung menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu (undercoverboy) memesan narkoba jenis sabu melalui handphone kepada seorang laki-laki dan berjanji bertemu di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan saksi Andreas Manurung tiba di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang mana saksi bersembunyi tidak jauh dari tempat saksi Andreas Manurung bertemu dengan laki-laki yang saksi Andreas Manurung telpon memesan narkoba jenis sabu kemudian tidak berapa lama datang seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat melintas dengan pelan dari samping kanan saksi, lalu berhenti di samping saksi Andreas Manurung, lalu saksi Andreas Manurung langsung menangkap laki-laki tersebut kemudian saksi keluar dari persembunyian membantu saksi Andreas Manurung melakukan penangkapan, dan setelah laki-laki tersebut di amankan kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Daud Batubara Alias Daud yang kemudian disebut dengan Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



rekan saksi melanjutkan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada di dekat kaki sebelah kiri Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui itulah narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Soleh (dpo) dengan cara menjadi anggota Soleh (dpo) untuk menjualkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima telpon pemesan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dan pemesan berjanji bertemu di Jalan Pramuka Kelurahan



Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, lalu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat melintas dengan pelan dari samping kanan seorang laki-laki, lalu berhenti di samping laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian kemudian datang anggota polisi lainnya yang keluar dari persembunyian membantu menangkap Terdakwa selanjutnya Anggota kepolisian tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Anggota kepolisian melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada di dekat kaki sebelah kiri Terdakwa, lalu Anggota kepolisian mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui itulah narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Soleh (dpo) dengan cara menjadi anggota Soleh (dpo) untuk menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 040/01.10102/2023 tanggal 24 Januari 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Daud Batubara Alias Daud berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisi Kristal Putih Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0.88 (nol koma delapan delapan) Gram Dan Berat Netto 0.58 (nol koma lima delapan) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 487/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Daud Batubara Alias Daud tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram mengandung Narkoba milik Daud Batubara Alias Daud adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andreas Manurung dan Saksi Byhaki Setiawan (anggota kepolisian) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dengan nama panggilan Daud menjual narkoba jenis sabu di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi Andreas Manurung menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu (undercoverboy) memesan narkoba jenis sabu melalui handphone kepada seorang laki-laki dan berjanji bertemu di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat melintas dengan pelan dari samping kanan saksi Andreas Manurung, lalu berhenti di samping saksi Andreas Manurung, lalu saksi Andreas Manurung langsung menangkap Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian kemudian datang Saksi Byhaki Setiawan yang keluar dari persembunyian membantu saksi Andreas Manurung menangkap Terdakwa selanjutnya saksi Andreas Manurung dan Saksi Byhaki Setiawan tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi Andreas Manurung dan Saksi Byhaki Setiawan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi Andreas Manurung dan Saksi Byhaki Setiawan melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada di dekat kaki sebelah kiri Terdakwa, lalu saksi Andreas Manurung dan Saksi Byhaki Setiawan mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui itulah narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Soleh (dpo) dengan cara menjadi anggota Soleh (dpo) untuk menjualkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah



Terdakwa **Daud Batubara Alias Daud** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak ataumelawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andreas Manurung dan Saksi Byhaki Setiawan (Anggota Kepolisian) karena memiliki narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi Andreas Manurung dan Saksi Byhaki Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Soleh (dpo) dengan cara menjadi anggota Soleh (dpo);

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : : 487/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Terdakwa Daud Batubara Alias Daud tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



040/01.10102/2023 tanggal 24 Januari 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Daud Batubara Alias Daud berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0.88 (nol koma delapan delapan) Gram Dan Berat Netto 0.58 (nol koma lima delapan) Gram yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur tanpa hak atau

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



melawan hukum dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andreas Manurung dan Saksi Byhaki Setiawan (anggota kepolisian) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pramuka Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan /



penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 487/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Daud Batubara Alias Daud tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 040/01.10102/2023 tanggal 24 Januari 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Daud Batubara Alias Daud berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisi Kristal Putih Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0.88 (nol koma delapan delapan) Gram Dan Berat Netto 0.58 (nol koma lima delapan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat yang mana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Soleh (dpo) dengan cara menjadi anggota Soleh (dpo) sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat adalah sarana dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Batubara Alias Daud, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Daud Batubara Alias Daud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu Seberat 0.58 (nol koma lima delapan) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone android Merk Infinix warna abu abu; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario warna abu abu tanpa plat; Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.